공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2012-184호 2012. 8. 29.

사 건 번 호 2011가유1881

사 건 명 그랜드백화점(주)의 대규모소매업에 있어서의 특정불공정거래행위에 대한 건

피 심 인 그랜드백화점 주식회사
서울 강남구 대치동 936-21
대표이사 김○○

심 의 종 결 일 2012. 7. 6.

주 문

1. 피심인은 자기의 거래상 지위를 이용하여 납품업자로부터 직매입한 상품 중 판매되지 않은 상품을 신·구상품 교체를 이유로 납품업자와 서면합의도 없이 반품하는 등 직매입한 상품을 부당하게 반품하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 자기의 거래상 지위를 이용하여 합리적 사유 없이 계약기간 중 특정매입 판매수수료율을 인상하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 자기의 거래상 지위를 이용하여 종업원 파견조건에 관하여 사전에 서면으로 명확히 약정을 체결하지 아니하고 납품업자로부터 종업원을 파견 받아 자기의 판매 업무에 종사시키는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에, 위 1. 내지 3.의 행위를 함으로써 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 <별지 2> 기재의 법위반 관련 납품업자들에게 서면으로 통지하여야 한다. 단, 통지방법은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

5. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 8,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 그랜드백화점 주식회사(이하 '그랜드백화점'이라 한다)는 매장면적 3,000㎡ 이상인 각 점포에서 일반소비자가 일상적으로 사용하는 여러 종류의 상품을 다수 사업자로부터 구입하여 소매하는 업을 영위하는 자로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자 및 대규모소매업에 있어서의 특정불공정거래행위의 유형 및 기준 지정고시(2008. 1. 31. 공정거래위원회 고시 제2008-1호로 개정된 것 및 그 이후 개정된 것, 이하 '대규모소매업고시'라 한다) 제2조 제1항의 규정에 의한 대규모소매업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 개)

설립일	사업부문별 현황				재무현황		
	점포명	업태명	매출액	운영 현황	자산총액	총매출액	당기 순이익
1979. 4. 27.	일산점	백화점	52,476	운영	465,971	120,083	-6,422
	계양점	대형마트	33,984	매각(2012.7.31.)			
	신촌점	대형마트	23,536	일부임대			
	강서점	대형마트	6,605	폐업(2012.2.1.)			
	신당점	슈퍼마켓	3,482	임대(2012.6.1.)			

* 출처 : 피심인 사업보고서, 2011년 유통업체 연감

다. 시장구조 및 실태

1) 유통산업의 일반현황 및 구조

3 유통산업발전법 제2조 제1호에 따르면 유통산업은 상품의 도·소매 및 이와 관련된 보관·배송 등과 관련된 산업을 말한다. 이러한 도·소매업은 통계청의 한국표준산업분류(KSIC)에 따르면 도매 및 상품중개업, 소매업, 자동차 및 차량연료 판매업으로 구분되며, 이 중 소매업은 백화점·대형마트·슈퍼마켓·체인화 편의점·무점포판매·재래매점 등으로 구분된다.

4 국내 유통산업은 1996년 우루과이 라운드 협상 타결로 시장개방 폭이 확대[1)]된 이후 전통적 재래시장·소규모 동네상점 등 지역소매점들에 비해 대형마트·전자상거래 등 새로운 기업형 형태가 점차 확대되고 있다.

1) 선진국들의 서비스시장 개방요구에 따라 1988년 7월부터 단계적인 개방을 추진하였으며, 1995년까지는 매장면적 3,000㎡ 미만, 점포수 20개 이하까지만 개방을 허용했으나, 1996년부터는 점포수 및 매장면적 제한규정이 폐지됨에 따라 까르푸 등 외국계 유통업체들이 국내에 진출하였다.

<표 2> 소매 업태별 매출액 추이

(단위: 조 원, %)

구 분	2005년(A)	2006년	2007년	2008년	2009년(B)	증가액[1] (B-A)	성장률[1] [(B-A)/A]
백화점	17.5	18.4	19.0	19.8	21.8	4.3	24.6
대형마트	23.7	25.7	28.4	30.1	31.2	7.5	31.6
슈퍼마켓	18.6	19.3	19.6	21.5	22.4	3.8	20.4
편의점	3.9	4.3	4.8	5.5	6.2	2.3	58.9
홈쇼핑	-	-	-	4.9	5.9	-	-
사이버쇼핑	5.2	7.2	8.9	10.4	12.3	7.1	136.5
기타[2]	134.5	139	145.9	149.7	151.8	17.3	12.8
소매업 전체	203.4	213.9	226.6	241.9	251.6	48.2	123.6

* 주 :1」 2005년 대비 2009년 증가액 및 성장률

2」」 전체소매업 매출에서 각 업태별 매출을 제외한 수치로 방문판매, 재래시장이나 소규모 상품소매점 등이 포함됨

** 출처 : 대한상공회의소 「유통산업 통계」

2) 백화점의 시장구조

가) 백화점의 정의

5 유통산업발전법시행령에 따르면 백화점이란 용역의 제공 장소를 제외한 매장면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 점포의 집단으로서 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편익시설이 설치된 점포로서 직영의 비율이 30% 이상인 점포의 집단을 말한다.

나) 백화점 산업의 특징

(1) 장치산업

6 백화점 산업에서는 상권조사, 설계, 건축, 입점 등의 과정을 통해 신규 출점이 이루어지며 부지 확보와 건축에는 수천억 원에 달하는 상당한 자금이 소요된다. 이러한 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입한 업체에는 시장 선점의 이점으로 작용하나, 후발업체나 신규 진입업체에게는 상당한 진입장벽으로 작용한다.

(2) 규모의 경제

7 백화점 산업에 있어서 일정 규모 이상의 다점포를 구축하게 되면 납품업자에 대한 구매자 영향력(buying power)이 강화되어 판매수수료율 결정에 있어 우월한 지위로 협상할 수 있으며, 공동관리를 통해 인건비·판촉비 등 각종 비용을 절감할 수 있다.

(3) 입지산업

8 백화점 산업은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 유점포 소매업이므로 신규 출점시 상권 별로 인구규모·인구구성·소득수준·소비수준·소비취향·교통여건 등을 고려한 입지여건 분석이 중요하다.

다) 경쟁환경

9 백화점 산업은 1990년대 초반까지 소매 업태의 리딩(leading) 업태로 자리 잡아왔으나 이후 대형마트, 편의점, 사이버몰, TV홈쇼핑 등의 급속한 성장으로 상대적 성장은 둔화된 상태이다. 이는 매출액 성장률에서도 확인되는바, 백화점 시장의 2005년 대비 2009년의 매출액 성장률은 24.6%로, 대형마트 31.6%, 편의점 58.9%, 사이버쇼핑 136.5%에 비해 상대적으로 낮다.

10 이처럼 백화점 시장의 상대적 성장세는 둔화되고 있는 반면 시장 집중도는 심화되고 있다. 다음 <표 3>에서 보듯 2009년 기준 상위 3사(롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점)의 매출액은 17.6조 원으로 백화점 시장 전체의 81% 정도를 점유하고 있으며 이러한 시장 과점은 고착화된 것으로 파악된다.

<표 3> 백화점 별 매출액 추이

(단위 : 십억 원, %)

구 분	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년	
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
롯데백화점	7,380	43	7,610	42	7,858	42	8,307	43	9,197	42
현대백화점	3,776	22	3,986	22	3,929	21	4,200	22	4,536	21

신세계백화점	2,231	13	2,355	13	2,807	15	2,962	15	3,888	18
갤러리아백화점	851	5	902	5	1,118	6	1,200	6	1,097	5
GS백화점	474	2.8	494	2.7	482	3	520	3	575	3
기 타	2,788	14.2	3,053	15.3	2,806	13	2,611	11	2,507	11
합 계	17,500	100.0	18,400	100.0	19,000	100.0	19,800	100.0	21,800	100.0

* 출처: 통계청 및 한국신용평가정보 참고

라) 거래형태

11 백화점 사업자의 납품업자와의 거래유형은 직매입거래, 특정매입거래, 점포임대차거래 등이 있다.

12 직매입거래란 대규모소매업자가 납품업자로부터 직접 상품을 매입하여 판매하는 거래 형태이며 원칙적으로 납품이 완료되어 상품매입이 확정되면 소유권이 납품업자로부터 대규모소매업자로 이전되는 것이므로 상품관리 및 가격 결정, 판매, 재고 부담 등은 대규모소매업자의 몫이라 할 수 있다. 주로 신선농수산물, 식품부분의 경우에 해당되며 대형마트업태에서는 상당부분을 차지하나, 의류가 중심인 아울렛 업태에서의 비중은 작은 편이다.

13 특정매입거래는 대규모소매업자가 납품업자로부터 상품을 우선 외상 매입하여 판매한 후 재고품을 반품하는 거래형태를 말한다. 이는 대규모소매업자가 상품을 구매하는 소비자에게 매출영수증 또는 전표를 발행한다는 점에서 직매입거래와 유사하나, 반품이 허용된다는 점이 직매입거래와 차이가 있다.

14 점포임대차거래는 점포임차인이 대규모소매업자의 매장 일부를 임차하여 상품 등을 판매하고 그 판매액의 일부(일정액 또는 일정비율)를 임차료로 지급하는 거래형태를 말한다. 이는 소비자에 대한 세금계산서 발행부터 매출인식, 재고관리 등을 전적으로 점포 임차인 자신의 명의와 계산으로 한다는 점에서 직매입거래 및 특정매입거래와 차이가 있으나, 점포임차인이 대규모소매업자에게 매출액의 일정비율을 수수료로 지급한다는 면에서는 특정매입거래와 유사하다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 부당 반품행위

1) 행위사실

15 피심인은 2008. 1. 2.부터 2010. 12. 31.까지의 기간 동안 24써플라이스 등 78개 납품업자들과 직매입 거래계약을 체결하고 거래하면서, 아래 <표 4>와 같이 판매되지 않은 상품을 신·구 상품 교체를 이유로 납품업자와 서면합의도 없이 반품(328,695천 원 상당)한 사실이 있다.

<표 4> 반품 세부현황

(단위 : 개, 천 원, %, 부가가치세 포함)

연 도	납품업자 수	반품금액	반품 사유	전체 반품금액 대비 비율[2]
2008년	49	125,065	신·구상품 교체	18.6
2009년	50	105,389	신·구상품 교체	16.9
2010년	50	98,241	신·구상품 교체	17.9
합계	78[3]	328,695	-	17.8

* 출처 : 피심인 제출자료

2) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제23조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 3. (생략)

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

2) 전체 반품금액(2008년 : 673,125천 원, 2009년 : 625,313천 원, 2010년 : 548,014천 원, 합계 : 1,846,452천 원) 대비 신·구상품 교체를 이유로 한 반품금액의 비율을 말한다.

3) 2008년, 2009년, 2010년 계속 반품이 발생한 납품업자 수의 중복을 제외한 납품업자 수를 말한다.

5. ~ 8. (생략)

② 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑤ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제36조(불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조 (불공정거래행위의 금지)제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1과 같다.

② 공정거래위원회는 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준을 특정분야 또는 특정행위에 적용하기 위하여 세부기준을 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계행정기관의 장의 의견을 들어야 한다.

【별표1】 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조제1항 관련)

1. ~ 5. (생략)

6. 거래상 지위의 남용

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제4호에서 "자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위"라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. ~ 다. (생략)

라. 불이익제공

가목 내지 다목에 해당하는 행위외의 방법으로 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위

마. (생략)

7. ~ 10. (생략)

대규모 소매업에 있어서의 특정 불공정거래행위의 유형 및 기준 지정고시[4)]

4) 2008. 1. 31. 공정거래위원회 고시 제2008-1호로 개정된 것 및 그 이후 개정된 것(이하 '2008년 등 고시'라 한다)을 말한다. 피심인의 행위 중 일부는 2005. 7. 1. 공정거래위원회 고시 제2005-10호로 개정된 것(이하 '2005년 고시'라 한다) 제3조가 적용될 수 있는 데, 2005년 고시 제3조는 2008년 등 고시 제3조와 규정내용 면에서 동일하다.

제3조(부당반품의 금지) 대규모소매업자는 주문제조 거래 또는 직매입 거래에 있어서 다음 각 호(주문제조 거래에 있어서는 제1호부터 제3호에 한한다)의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 납품업자로부터 매입한 상품의 전부 또는 일부를 당해 납품업자에게 반품(매입한 상품을 다른 상품과 바꾸는 등 실질적으로 반품이 되는 경우를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 대규모소매업자는 반품조건 등에 대해 납품계약 시 미리 구체적으로 서면(전자거래기본법에 의한 전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 약정하여야 하고 납품업자에게 서면약정 체결을 강요하여서는 아니 된다.

1. 납품받은 상품이 납품업자의 귀책사유로 인한 오손, 훼손, 하자 등이 있는 경우에는 납품받은 날로부터 거래관행상 정당한 기간 내에 당해 납품업자에게 반품하는 행위
2. 납품받은 상품이 주문한 물품과 다른 경우에 납품일로부터 거래관행상 정당한 기간 내에 당해 납품업자에게 반품하는 행위
3. 납품받은 상품을 반품함으로써 생기는 손실은 대규모소매업자가 부담하고 당해 납품업자의 동의를 받아 당해 상품을 당해 납품업자에게 반품하는 행위
4. 상거래관행상 인정되는 범위 내에서 명절용 선물세트(건조·염장 등의 가공을 하지 아니한 신선상태의 농산물은 제외)·계절용품 등 특정 기간이나 계절 동안만 주로 판매되는 상품의 일부를 납품일로부터 정당한 기한 내에 당해 납품업자에게 반품하는 행위
5. 신·구상품의 교체, 시장테스트 상품의 반품 등 납품업자가 자기에게 직접적으로 이익이 된다고 판단하여 반품일 이전에 자발적으로 반품을 서면으로 요청함에 따라 당해 납품업자에게 반품하는 행위. 이 경우 납품업자는 당해 반품이 자기에게 직접적으로 이익이 된다는 객관적인 근거자료를 서면요청 시에 대규모소매업자에게 제출하여야 한다.

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

16 법 제23조 제1항 제4호에서 ‘자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위’를 금지하면서 대규모소매업고시를 통해 대규모소매업자에 의한 각종

거래상지위의 남용행위를 세부적으로 규정하고 있는 것은 현실의 거래관계에서 지위의 격차가 있는 대규모소매업자와 납품업자 간에 상호 대등한 지위에서 공정한 거래를 할 수 있도록 보장하는데 그 취지가 있다.

17 직매입 거래는 피심인과 같은 대규모소매업자가 납품업자로부터 직접 상품을 매입함으로써 소유권을 가지는 거래형태로서 유통업자가 매입한 상품에 대해 가격결정 등 판매와 관련된 모든 권리를 가짐과 동시에 미판분에 대한 재고위험도 부담한다.

18 그러므로 직매입 거래로 매입한 상품의 반품은 원칙적으로 허용되지 아니하며 예외적인 경우에 한하여 제한적으로 인정하는 것이 타당하다. 대규모소매업고시 제3조도 이러한 취지를 담아 대규모소매업자는 주문제조 거래 또는 직매입 거래로 매입한 상품을 부당하게 반품하는 행위를 금지하고 있다.

19 직매입 거래로 매입한 상품에 대한 피심인의 반품행위가 위법하기 위해서는 ① 피심인에게 거래상 지위가 있고, ② 직매입 거래로 매입한 상품의 전부 또는 일부를 당해 납품업자에게 반품한 행위가 존재하고, ③ 그 반품행위가 대규모소매업고시 제3조의 각 호에서 인정하는 예외에 해당하지 않는 등 부당한 행위여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 거래상지위의 성립 여부

20 거래상 지위는 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방과의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하다고 할 것이고, 거래상 지위가 있는지 여부는 당사자가 처하고 있는 시장의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래의 대상인 상품 등을 모두 고려하여 판단하여야 할 것이다.

21 피심인은 다음과 같은 점들을 종합적으로 고려할 때, 거래상대방인 납품업자들에 대하여 거래상 지위가 있는 것으로 판단된다.

22 첫째, 납품업자들은 대부분 피심인과 같은 대형거래처와 계속적으로 거래계약을 체결하고 이를 유지하기를 강력하게 희망하고 있다.

23 둘째, 국내 상품유통에 있어 편의점 등 대규모소매업이 차지하는 비중이 날로 커지고 있는 상황에서 자체 유통망을 갖지 못한 납품업자들은 피심인과 같은 대형 유통업체와 거래를 하지 않고서는 판로 확보에 상당한 애로를 겪을 수밖에 없다.

24 셋째, 납품업자들 사이에 피심인과 같은 대형거래처를 대상으로 납품경쟁이 치열하게 이루어지는 것이 유통업계의 현실인바, 피심인과 거래관계를 유지하고 있는 납품업자들은 계약기간 중 자기에게 불리한 거래조건을 피심인이 요구하더라도 이를 거절하고 거래처를 전환하기가 용이하지 않다.

(2) 반품행위의 존재 여부

25 피심인은 위 2. 가. 1)과 같이 2008. 1. 2.부터 2010. 12. 31.까지의 기간 동안 24써플라이스 등 78개 납품업자들과 직매입 거래를 하면서 판매되지 않은 상품을 신·상품 교체를 이유로 서면약정도 없이 반품한 사실이 관련 증거에 의하여 인정된다.

(3) 부당성 여부

26 피심인이 납품업자들로부터 직매입한 상품 중 판매되지 않은 상품을 신·구 상품 교체를 이유로 납품업자들에게 반품한 행위는 다음과 같은 점을 고려해 볼 때, 납품업자들에게 불이익이 되는 등 거래내용의 공정성을 침해하는 부당한 행위로 판단된다.

27 첫째, 피심인은 직매입 거래로 상품을 매입하였으므로 매입이 확정되면 납품받은 상품에 대한 가격결정 등 판매와 관련된 모든 권한을 가짐과 동시에 판매부진에 따른 재고위험 등 동 상품에 대한 모든 책임도 부담하여야 하는 바, 피심인이 직매입한 상품의 미판매 분을 반품함으로써 납품업자들은 부담하지 않아도 되는 재고위험을 부담하게 된다.

28 둘째, 피심인의 반품행위는 납품받은 상품에 납품업자의 귀책사유로 인한 오손, 훼손, 하자 등이 있는 등 대규모소매업고시 제3조의 각호에서 인정하는 예외요건에 해당하지 않는다.

29 셋째, 상거래관행상 인정되는 범위 내에서 세트상품·시즌상품 등 특정 기간이나 계절 동안만 주로 판매되는 상품의 일부를 반품하는 경우 또는 신·구상품의 교체를 위하여 납품업자가 당해 반품이 자기에게 직접적인 이익이 된다는 객관적인 근거자료를 서면으로 피심인에게 제출하고 구상품의 반품을 요구하는 경우에도 피심인은 반품조건에 관하여 납품계약 시 미리 구체적인 서면약정을 체결하고 반품하여야 함에도 불구하고, 피심인은 납품계약 시 구체적인 서면약정 등을 체결하지 않았다.

30 넷째, 피심인은 납품업자들과 구두로 합의하였다고 주장하나, 납품업자들이 피심인과의 거래를 계속 유지하기 위하여 피심인의 반품을 위한 구두합의 요청을 사실상 거절하기 어려우며 반품으로 인한 예측치 못한 손실을 모두 납품업자들이 부담하여야 하는 점을 감안할 때 납품업자들이 반품에 자발적으로 합의하였다고 보기 어렵다.

4) 소결

31 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 대규모소매업고시 제3조에 위반되는 행위로서 법 제23조 제1항 제4호의 '자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위'에 해당한다.

나. 부당한 계약변경행위

1) 행위사실

32 피심인은 2008. 2. 2.부터 2011. 2. 4. 까지의 기간 동안 선미실업 등 25개 납품업자들과 특정매입 거래계약을 체결하고 거래하면서, 계약기간이 종료되지 않았음에도 '특정매입 표준거래계약서'를 새로이 작성하는 방법으로 판매수수료율을 1%p~2%p

인상함으로써 <표 5>에서 보는 바와 같이 납품업자들에게 총 28,619천 원의 판매수수료를 추가로 부담시킨 사실이 있다.

<표 5> 피심인의 특정매입 판매수수료율 변경내역

(단위 : 원, 부가가치세 포함)

연번	납품업자 명	당초 계약내용			변경내용		수수료율 변경이후 판매수수료	납품업자 추가 부담액
		계약기간		수수료율	변경일	수수료율		
1	선미실업	2008/8/4	2009/8/3	22.0	2009/1/1	24.0	9,730,704	810,892
2	청해수족관	2008/2/2	2009/1/31	22.0	2009/1/1	23.0	2,188,841	95,167
3	J.K 실업	2008/8/27	2009/8/26	20.0	2009/2/1	21.0	20,015,675	953,127
4	(주)인디에프	2009/1/26	2010/1/25	16.0	2009/4/1	17.0	44,811,667	2,635,981
5	(주)제이씨물산	2009/3/10	2010/3/9	22.0	2009/4/1	23.0	91,499	3,979
6	이지엠피에스㈜	2008/5/1	2009/4/30	18.0	2009/4/1	19.0	7,620,596	401,084
7	캠브리지코오롱(주)	2009/9/1	2010/8/31	20.0	2009/9/1	21.0	62,608,787	2,981,371
8	(주)LG패션	2008/11/1	2009/10/31	14.0	2009/9/1	15.0	6,592,545	439,503
9	(주)제이앤케이인터내셔날	2009/2/19	2010/2/18	28.0	2009/11/1	29.0	28,076,060	968,140
10	캠브리지코오롱(주)	2009/9/10	2010/9/9	20.0	2009/11/1	21.0	82,139,526	3,911,406
11	동현상사	2008/4/1	2009/3/31	23.0	2009/1/1	24.0	3,273,576	136,399
12	(주)위즈코즈	2008/7/23	2009/7/22	22.0	2009/1/1	23.0	11,800,081	513,047
13	지원유통	2008/9/1	2009/8/31	22.0	2009/1/1	23.0	15,970,635	694,376
14	테드빈	2008/11/1	2009/10/31	23.0	2009/1/1	24.0	11,608,248	483,677
15	트리에스떼	2008/12/18	2009/12/17	27.0	2009/11/1	28.0	16,397,080	585,610
16	(주)나노카보나	2009/9/9	2010/9/8	24.0	2010/2/1	25.0	44,484,302	1,779,372
17	프로스펙스(신문산점)	2009/4/12	2010/4/11	14.0	2010/2/1	15.0	17,331,662	1,155,445
18	(주)동진레져	2009/9/24	2010/9/23	25.0	2010/4/1	26.0	42,936,491	1,651,403
19	(주)슈비트	2009/7/1	2010/6/30	24.0	2010/4/1	25.0	26,857,700	1,074,308
20	(주)이덕상사	2009/7/26	2010/7/25	23.0	2010/4/1	24.0	10,834,682	451,445
21	(주)장수산업	2009/8/30	2010/8/29	23.0	2010/4/1	24.0	29,402,106	1,225,088
22	(주)콜핑	2009/4/26	2010/4/25	24.0	2010/4/1	26.0	16,543,150	1,272,550
23	헬몬가구	2009/5/24	2010/5/23	23.0	2010/4/1	24.0	11,333,113	472,213
24	레드페이스	2009/8/31	2010/8/30	25.0	2010/4/1	26.0	69,920,968	2,689,268
25	미래디자인	2010/2/5	2011/2/4	20.0	2010/4/1	21.0	25,917,143	1,234,149
합계	-	-					618,486,837	28,619,000

* 출처 : 피심인 제출자료

2) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제23조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 3. (생략)

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

5. ~ 8. (생략)

② 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑤ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제36조(불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조 【불공정거래행위의 금지】제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1과 같다.

② 공정거래위원회는 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준을 특정분야 또는 특정행위에 적용하기 위하여 세부기준을 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계행정기관의 장의 의견을 들어야 한다.

【별표1】불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조제1항 관련)

1. ~ 5. (생략)

6. 거래상 지위의 남용

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제4호에서 "자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위"라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. ~ 다. (생략)

라. 불이익제공

가목 내지 다목에 해당하는 행위외의 방법으로 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위

마. (생략)

7. ~ 10. (생략)

대규모소매업에 있어서의 특정 불공정거래행위의 유형 및 기준 지정고시[5)]

제11조의2(부당한 계약변경 등 불이익제공의 금지)

① 대규모소매업자는 납품업자 등에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 계약기간 중에 계약조건을 변경하는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 대규모소매업자는 납품업자 등에게 계약조건 변경을 강요하여서는 아니 된다.

1. 상품재구성의 목적 등으로 다수 매장의 위치·면적·시설 등을 동시에 변경하는 경우
2. 납품업자와 합의된 방송일정 등 상호 계약사항에 대해 일정기간 동안의 방송일정을 전면적으로 개편해야 하는 불가피한 사유가 발생한 경우
3. 기타 납품업자 등에게 직접적으로 이익이 되는 경우

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

33 법 제23조 제1항 제4호에서 '자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위'를 금지하면서 대규모소매업고시를 통해 대규모소매업자에 의한 각종 거래상지위의 남용행위를 세부적으로 규정하고 있는 것은 현실의 거래관계에서 지위의 격차가 있는 대규모소매업자와 납품업자 간에 상호 대등한 지위에서 공정한 거래를 할 수 있도록 보장하는데 그 취지가 있다.

5) 2008년 등 고시를 말한다. 피심인의 행위 중 일부는 2005년 고시 제11조 제2항이 적용될 수 있는 데, 2005년 고시 제11조 제2항은 2008년 등 고시 제11조의2 제1항과 규정내용 면에서 동일하다. [2005년 고시 제11조(서면계약체결의무 및 부당한 계약변경행위) ②시설유통업자는 납품업자 또는 점포임차인과 상호계약사항에 대하여 상품재구성의 목적 등으로 다수의 매장위치를 동시에 변경하거나 납품업자 또는 점포임차인에게 직접 이익이 되는 경우 등 정당한 이유가 인정되는 경우를 제외하고는 계약기간 중에 변경하는 행위를 하여서는 아니 된다]

34 대규모소매업고시 제11조의2에서는 대규모소매업자가 납품업자와 체결한 계약사항에 대하여 상품재구성의 목적으로 다수의 매장위치를 동시에 변경하거나 납품업자에게 직접 이익이 되는 등 정당한 이유가 인정되는 경우를 제외하고는 계약기간 중 계약내용을 변경하는 행위를 금지하고 있다.

35 따라서, 부당한 계약변경행위가 성립하기 위해서는 ① 피심인에게 거래상 지위가 있고, ② 계약기간 중 계약내용을 변경하는 행위가 존재하고, ③ 변경한 계약내용이 대규모소매업고시 제11조의2의 각 호에서 인정하는 예외에 해당하지 않는 등 부당한 행위여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 거래상지위의 성립 여부

36 위 2. 가. 3). 나)에서 이미 살펴본 바와 같이 피심인은 자신의 납품업자들에 대하여 거래상 지위가 있는 것으로 판단된다.

(2) 계약기간 중 계약조건 변경 여부

37 위 2. 나. 1)에서 본 바와 같이 피심인이 계약기간 중 '특정매입 표준거래계약서'를 새로이 작성하는 방법으로 특정매입 판매수수료율을 인상한 행위는 계약 기간 중 계약조건을 변경하는 행위에 해당한다.

(3) 부당성 여부

38 피심인이 계약기간 중 특정매입 판매수수료율을 인상함으로써 납품업자들에게 판매수수료를 추가로 부담하도록 계약조건을 변경한 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 납품업자들에게 불이익이 되는 등 거래내용의 공정성을 침해하는 부당한 행위로 판단된다.

39 첫째, 납품업자들은 계약 체결 당시 정한 계약조건이 계약기간 동안에 지속될

것으로 신뢰하고 이에 따라 경영계획을 수립·운영하고 있다고 볼 수 있는데, 계약기간 중에 판매수수료율을 인상하게 되면 납품업자 입장에서는 예측하지 못한 손해와 함께 정상적인 경영활동이 어려워질 우려가 있다는 점에서 상당한 불이익이 발생하게 된다.

40 둘째, 피심인의 판매수수료율 인상 행위는 피심인의 계획 하에 주도적으로 이루어진 행위로서 납품업자에게 귀속될 상품대금의 감소로 귀결될 수밖에 없으므로 이는 납품업자들에게 불리한 계약조건의 변경에 해당한다.

41 셋째, 피심인은 특정매입 판매수수료율을 인상하면서 납품업자들과의 사이에 판매수수료율 조정에 관한 '특정매입 표준거래계약서'를 새로이 작성하는 방법을 취하고 있으나 일반적으로 납품업자들은 대규모소매업자와의 거래상지위의 차이로 인하여 대규모소매업자가 정한 조건을 그대로 받아들일 수밖에 없는 경우가 대부분이다.

42 이 같이 계약기간 중에는 특정매입 판매수수료를 추가로 부담할 필요가 없는 납품업자들이 반대급부가 전혀 없는 상태에서 스스로 특정매입 판매수수료율 인상에 동의하여 피심인과 계약조건을 변경하였다고 보기 어려운 점에 비추어 보면, 이 사건 계약조건 변경행위가 당사자 간의 자유로운 의사에 기한 정상적인 합의로 보기는 곤란하다

43 넷째, 피심인의 행위는 대규모소매업고시에서 계약기간 중 계약조건 변경행위와 관련하여 예외적으로 정당한 사유로 인정되고 있는 상품재구성의 목적 등으로 다수 매장의 위치·면적·시설 등을 동시에 변경하거나 납품업자들에게 직접적으로 이익이 되는 경우에 해당하지 아니하므로 그 타당성을 인정하기 어렵다.

4) 소결

44 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 대규모소매업고시 제11조의2 제1항에 위반되는 행위로서 법 제23조 제1항 제4호의 '자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위'에 해당한다.

다. 종업원 파견 서면약정 체결의무 위반행위

1) 행위사실

45 피심인은 2008. 1. 1.부터 2011. 12. 10.까지의 기간 동안 그랜드야마하 등 58개 납품업자들과 직매입 거래계약을 체결하고 거래하면서, 종업원 파견조건인 업무내용, 노동시간, 파견기간 등 파견조건에 대하여 사전 서면약정 없이 아래 <표 6>과 같이 납품업자로부터 각각 종업원을 파견 받아 자기의 판매 업무에 종사시킨 사실이 있다.

<표 6> 종업원 파견 현황

(단위 : 명)

연번	납품업자	파견인원	파견 기간 (파견예정기간 포함)
1	그랜드야마하	1	2008. 7. 1. ~ 2011. 6. 30.
2	그랜드포토	1	2008. 1. 30. ~ 2009. 1. 28.
3	한국네슬레㈜	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
4	동서식품㈜	2	2010. 1. 1.~ 2010. 12. 31.
5	㈜동영플러스	1	2010. 2. 2. ~ 2011. 2. 19.
6	동원당	3	2009. 6. 8. ~ 2010. 6. 7.
7	㈜디씨티와이물류센타	4	2008. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
8	디에이치교역	1	2009. 5. 16. ~ 2010. 5. 15.
9	라쌍떼	4	2009. 12. 28. ~ 2010. 12. 27.
10	㈜런앤룩	2	2009. 7. 1. ~ 2011. 6. 30.
11	리복부평점	2	2009. 2. 1. ~ 2011. 1. 31.
12	릴렉스디자인	1	2008. 4. 11. ~ 2009. 4. 10.
13	미라클키즈	1	2009. 7. 1. ~ 2011. 6. 30.
14	미래생활㈜,성호산업㈜	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
15	㈜밤비인터내셔날	1	2009. 3. 18. ~ 2011. 3. 17.
16	㈜뱅뱅어패럴여주지점	3	2009. 1. 1. ~ 2011. 9. 30.
17	베틀모드	1	2009. 7. 2. ~ 2010. 7. 1.
18	블루크리에이티브	1	2009. 10. 1. ~ 2011. 9. 30.
19	비엘디오리엔탈코리아	1	2009. 10. 1. ~ 2011. 9. 30.
20	주식회사빠자빠	1	2009. 6. 1. ~ 2011. 5. 31.
21	㈜사조해표 수도권영업부	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
22	㈜삼원색	2	2009. 10. 1. ~ 2011. 9. 30.

23	주식회사삼지원	2	2009. 3. 31. ~ 2010. 3. 30.
24	서울食品工業株式會社	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
25	성찬 성가정	2	2009. 12. 9. ~ 2011. 12. 8.
26	㈜신한코리아	2	2008. 4. 25. ~ 2011. 4. 24.
27	CJ제일제당㈜서울지사	1	2008. 9. 1. ~ 2011. 8. 31.
		3	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
28	㈜아니베에프	1	2009. 11. 10. ~ 2010. 11. 9.
29	애경산업㈜	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
30	㈜한국야쿠르트	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
31	양평지방공사	1	2009. 1. 6. ~ 2010. 1. 5.
32	㈜에스지세계물산	1	2008. 9. 5. ~ 2011. 9. 4.
		2	2009. 8. 24. ~ 2011. 8. 23.
33	에이스침대불광점	1	2009. 3. 1. ~ 2011. 2. 28.
34	㈜에이앤엘항주코리아	1	2009. 9. 18. ~ 2011. 9. 17.
35	예공방	1	2009. 2. 1. ~ 2011. 1. 31.
36	㈜예손	1	2009. 1. 14. ~ 2010. 1. 13.
37	우리축산	5	2009. 4. 4. ~ 2011. 4. 3.
38	㈜이랜드월드패션사업부	1	2009. 5. 1. ~ 2011. 4. 30.
39	인데코	1	2008. 6. 5. ~ 2009. 6. 4.
40	논산계룡축산업협동조합 식육유통센터	1	2008. 8. 16. ~ 2009. 8. 15.
41	제이앤에이치컴퍼니	1	2008. 9. 4. ~ 2009. 9. 3.
42	㈜진미식품서울사무소	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
43	천우바지	1	2009. 3. 1. ~ 2011. 2. 28.
44	주식회사천치양	1	2009. 12. 11. ~ 2011. 12. 10.
45	천지친환경영농조합법인	2	2009. 12. 27 .~ 2010. 12. 26.
46	코카콜라음료주식회사	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
47	㈜태경디앤드비	2	2009. 2. 26. ~ 2011. 2. 25.
48	㈜토토키드	1	2008. 4. 7. ~ 2009. 4. 6.
49	㈜티비에스트레이딩	1	2009. 11. 5. ~ 2011. 11. 4.
50	㈜이랜드월드패션사업부	1	2009. 4. 22. ~ 2010. 4. 21.
51	㈜피오코리아	1	2009. 3. 6. ~ 2011. 3. 5.
52	㈜팜스코	1	2009. 2. 1. ~ 2011. 1. 31.
53	한울타리영농조합법인	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
54	해태제과식품㈜식품유통영업소	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
55	현대수산	3	2008. 4. 1. ~ 2011. 3. 31.
56	홈아쿠아	1	2009. 5. 30. ~ 2010. 5. 29.
57	휘슬러코리아	1	2008. 6. 26. ~ 2009. 6. 25.
58	㈜엘지생활건강	1	2010. 1. 1. ~ 2010. 12. 31.
합계	-	88	-

* 출처 : 피심인 제출자료

2) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제23조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 3. (생략)

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

5. ~ 8. (생략)

② 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑤ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제36조(불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조 【불공정거래행위의 금지】제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1과 같다.

② 공정거래위원회는 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준을 특정분야 또는 특정행위에 적용하기 위하여 세부기준을 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계행정기관의 장의 의견을 들어야 한다.

【별표1】불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조제1항 관련)

1. ~ 5. (생략)

6. 거래상 지위의 남용

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제4호에서 "자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위"라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. ~ 다. (생략)

라. 불이익제공

가목 내지 다목에 해당하는 행위외의 방법으로 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위

마. (생략)

7. ~ 10. (생략)

대규모소매업에 있어서의 특정 불공정거래행위의 유형 및 기준 지정고시[6]

제8조(판촉비용 등의 부당강요의 금지)

① ~ ③ (생략)

④ 대규모소매업자는 납품업자 등으로부터 종업원 등을 파견 받아 자기 등의 업무에 종사시키거나 또는 자기가 직접 고용하는 종업원 등의 인건비를 납품업자에게 부담시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 파견종업원 등의 업무내용, 노동시간, 파견기간 등의 파견조건에 관하여 사전에 서면으로 명확히 약정하고 당해 상품의 판매업무(파견종업원 등이 대규모소매업자의 점포에 상주하고 있는 경우에는 당해 상품의 재고정리 업무를 포함한다)에만 종사시키는 경우에는 그러하지 아니하며, 이 경우 대규모소매업자는 납품업자에게 서면약정 체결을 강요하여서는 아니 된다.

1. 특수한 판매기법 또는 능력을 지닌 종업원을 파견하는 경우

2. 대규모소매업자가 납품업자 등에게 종업원 등의 파견을 요청하면서 인건비 등 통상적으로 필요한 비용을 부담하는 경우

3. 납품업자 등이 자기의 신상품 홍보, 매출증대 등을 위해 자기에게 직접적으로 이익이 된다고 판단하여 종업원 등을 자발적으로 파견하는 경우. 이 경우 납품업자 등은 서면약정 체결 시에 종업원 파견에 따른 자기의 예상이익과 비용의 구체적인 내

6) 2008년 등 고시를 말한다. 피심인의 행위 중 일부는 2005년 고시 제8조 제3항이 적용될 수 있는 데, 2005년 고시 제8조 제3항은 2008년 등 고시 제8조 제4항과 규정내용 면에서 동일하다. [2005년 고시 제8조(판촉비용 등의 부당강요) ③ 대규모소매점업자는 납품업자에게 종업원 등을 파견하도록 요청하여 자기의 판매업무 등에 종사시키거나 또는 자기가 직접 고용하는 종업원 등의 인건비를 납품업자에게 부담시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 1의 경우로서 파견 종업원 등의 업무내용, 노동시간, 파견기간 등의 파견조건에 관하여 사전에 서면으로 명확히 약정한 경우에는 그러하지 아니하다 1. 특수한 판매기법 또는 능력을 지닌 종업원의 파견 2. 인적 서비스가 중요한 상품의 판매를 위한 종업원의 파견]

역 및 산출근거를 서면으로 제출하여야 한다.

4. 납품업자 등이 상시적으로 운영하는 매장에서 상품을 판매하는 경우로서 당해 상품의 특성상 전문지식이 중요하다고 인정되는 경우. 다만, 특정매입거래에 한한다.

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

46 법 제23조 제1항 제4호에서 '자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위'를 금지하면서 대규모소매업고시를 통해 대규모소매업자에 의한 각종 거래상지위의 남용행위를 세부적으로 규정하고 있는 것은 현실의 거래관계에서 지위의 격차가 있는 대규모소매업자와 납품업자 간에 상호 대등한 지위에서 공정한 거래를 할 수 있도록 보장하는데 그 취지가 있다.

47 대규모소매업고시 제8조에서는 대규모소매업자가 납품업자로부터 종업원 등을 파견 받을 경우 파견종업원의 업무내용, 노동시간, 파견기간 등의 파견조건에 관하여 사전에 명확히 약정하도록 규정하고 있다.

48 따라서, 대규모소매업고시 제8조에 의한 종업원 파견 서면약정 체결의무 위반행위가 성립하기 위해서는 ① 피심인에게 거래상 지위가 있고, ② 납품업자로부터 종업원을 파견 받아 자기의 판매 업무에 종사시키는 행위가 존재하고, ③ 그 종업원 파견 행위가 대규모소매업고시 제8조 제4항의 각 호에서 인정하는 예외에 해당하지 않는 등 부당한 행위여야 한다.

49 이는 대규모소매업자가 서면으로 파견기간 등 구체적인 파견조건을 명확히 설정하지 않을 경우 거래기간 중 대규모소매업자가 납품업자의 비용으로 파견한 종업원을 자신의 업무에 종사시킬 우려가 있기 때문에 대규모소매업고시를 통하여 규제하고 있는 것이다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 거래상지위의 성립 여부

50 위 2. 가. 3). 나)에서 이미 살펴본 바와 같이 피심인은 자신의 납품업자들에 대하여 거래상 지위가 있는 것으로 판단된다.

(2) 파견조건을 사전에 명확히 약정하였는지 여부

51 위 2. 다. 1)에서 살펴본 바와 같이 피심인이 납품업자들과 직매입 거래계약을 체결하고, 종업원의 파견조건인 업무내용, 노동시간, 파견기간 등 파견조건에 대하여 사전에 서면약정 없이 납품업자로부터 각각 종업원을 파견 받아 자기의 판매 업무에 종사시킨 사실이 있다.

(3) 부당성 여부

52 피심인이 종업원 파견조건에 대하여 사전에 서면약정 없이 납품업자로부터 각각 종업원을 파견 받아 자기의 판매 업무에 종사시킨 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 납품업자들에게 불이익이 되는 등 거래내용의 공정성을 침해하는 부당한 행위로 판단된다.

53 첫째, 파견 종업원의 업무내용, 근로시간, 파견기간 등 파견조건을 명확히 규정하지 아니하는 경우 향후 예측할 수 없는 법적 분쟁에 대하여 적절히 대응할 수 있는 근거를 확보할 수 없다는 점에서 납품업자들은 상당한 불이익을 입을 수 있다.

54 둘째, 피심인이 납품업자들의 종업원을 자기의 판매 업무에 종사시키더라도 납품업자들은 대규모소매업자와의 거래상지위의 차이로 인하여 이를 거부하기는 힘들 것이라는 점이다.

55 셋째, 종업원의 파견조건은 주요한 거래조건으로서 대규모소매업자와 납품업자

간의 거래관행으로 미루어 볼 때 구두약정(서면약정 미체결)이나 서면약정상 주요 거래조건 누락이 대규모소매업자가 납품업자들에게 행사하는 이익제공 강요나 불이익 제공의 단초로서 작용하는 경우가 많고 이러한 부작용 때문에 대규모소매업고시에서 구두약정이나 서면약정상 주요 거래조건 누락을 금지하고 있음에도 피심인이 납품업자들과 종업원 파견조건에 대하여 사전에 서면약정 없이 납품업자로부터 각각 종업원을 파견 받아 자기의 판매 업무에 종사시켰다는 점이다.

4) 소결

56 피심인의 위 2. 다. 1)의 행위는 대규모소매업고시 제8조 제4항에 위반되는 행위로서 법 제23조 제1항 제4호의 '자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위'에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

57 피심인의 위 2. 가. 나. 다.의 행위는 거래상지위를 부당하게 이용하여 납품업자와 거래한 행위로서 향후에 법위반이 재발되지 않도록 법 제24조의 규정에 따라 시정명령을 부과하며, 특히 위 2. 가. 나.의 행위는 다수의 거래상대방에게 상당한 손해를 발생시키거나 발생할 우려가 현저한 경우 등에 해당하므로 법 제24조의2 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-36호로 개정된 것 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 '과징금 고시'라 한다) Ⅲ. 2. 라. (1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 부당 반품행위

(가) 기본과징금의 산정

(1) 관련매출액

58 피심인의 부당 반품행위와 관련한 매출액은 2008. 1. 2. ~ 2010. 12. 31. 기간 동안 신·구 상품교체를 이유로 사전 서면약정 없이 반품한 상품금액의 합계액으로 하되, 부가가치세를 제외한다. 이에 따른 피심인의 관련매출액은 298,813천 원 이다.

(2) 부과기준율

59 피심인의 행위로 인해 다수의 거래상대방에게 상당한 손해가 발생하였거나 발생할 우려가 현저하므로 위반행위의 내용 및 그 정도를 종합적으로 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 1.0%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 기본과징금의 산정

60 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인의 기본과징금은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 기본과징금 산정내역

(단위 : 천 원)

관련매출액(a)	부과기준율(b)	기본과징금(a×b)
298,813	1.0%	2,988

나) 의무적 조정과징금의 산정

61 피심인의 행위는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에는 해당하지 아니하므로 이에 의한 조정은 하지 아니한다.

62 피심인의 의무적 조정과징금은 2,988천 원이다.

다) 임의적 조정과징금의 산정

63 임의적 조정과징금 조정 사유가 없으므로 의무적 조정과징금을 임의적 조정과징금으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

64 피심인의 최근 3년간 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중 평균한 금액이 적자임을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1). (가)에 따라 위 다)에서 산정한 임의적 조정과징금을 70% 감액하여 아래 <표 8>과 같이 부과과징금을 결정한다.

<표 8> 부과과징금 산정내역

(단위 : 천 원)

임의적 조정과징금	감경율	부과과징금
2,988	70%	896

2) 부당한 계약변경행위

가) 기본과징금의 산정

(1) 관련매출액

65 피심인이 계약기간 중 부당하게 특정매입 판매수수료율을 인상시킨 행위와 관련한 매출액은 특정매입 판매수수료율 인상 후 당초 계약기간 만료일까지의 기간 동안 피심인이 납품업자로부터 수령한 특정매입 판매수수료의 합계액으로 하되, 부가가치세를 제외한다. 이에 따른 피심인의 관련매출액은 562,260천 원이다.

(2) 부과기준율

66 피심인의 행위는 다수의 거래상대방에게 상당한 손해를 발생시키고 이로 인해 피심인이 부당이득을 얻는 등 위반행위의 내용 및 그 정도를 종합적으로 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 1.0%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 기본과징금의 산정

67 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인의 기본과징금은 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 기본과징금 산정내역

(단위 : 천 원)

관련매출액(a)	부과기준율(b)	기본과징금(a×b)
562,260	1.0%	5,622

나) 의무적 조정과징금의 산정

68 피심인의 행위는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에는 해당하지 아니하므로 이에 의한 조정은 하지 아니한다.

69 피심인이 부당한 계약변경행위를 통하여 납품업자로부터 추가로 수령한 특정매입 판매수수료의 합계액(부가가치세 제외)이 부당이득액이고, 부당이득액이 위반행위의 기간 및 횟수에 의해 조정된 금액을 초과하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 다. 규정에 따라 부당이득액을 의무적 조정과징금으로 한다.

70 피심인의 의무적 조정과징금 산정내역은 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> 의무적 조정과징금 산정내역

(단위 : 천 원)

기본과징금	부당이득	의무적 조정과징금
5,622	26,017	26,017

다) 임의적 조정과징금의 산정

71 임의적 조정과징금 조정 사유가 없으므로 의무적 조정과징금을 임의적 조정과징금으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

72 피심인의 최근 3년간 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중 평균한 금액이 적자임을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1). (가)에 따라 위 다)에서 산정한 임의적 조정과징금을 70% 감액하여 아래 <표 11>과 같이 부과과징금을 결정한다.

<표 11> 부과과징금 산정내역

(단위 : 천 원)

임의적 조정과징금	감경율	부과과징금
26,017	70%	7,805

3) 최종 부과과징금

73 피심인에 대한 위반행위 유형별 부과과징금을 합하되, 1백만 원 미만의 금액을 절사하여 아래 <표 12>와 같이 최종 부과과징금을 결정한다.

<표 12> 최종 부과과징금 산정내역

(단위 : 천 원)

부당 반품행위(a)	부당한 계약변경행위(b)	합계 (a+b)	부과과징금
896	7,805	8,701	8,000

4. 결론

74 피심인의 위 2. 가.의 행위는 대규모소매업고시 제3조에 위반되고, 위 2. 나.의 행위는 대규모소매업고시 제11조의2 제1항에 위반되며, 위 2. 다.의 행위는 대규모소매업고시 제8조 제4항에 위반되어 법 제23조 제1항 제4호에 각 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제24조를, 과징금부과에 대해서는 법 제24조의2를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 8월 29일

의 장 위 원 김 학 현

위 원 장 용 석

위 원 김 의 형

<별지 1>

서면통지 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 그랜드백화점 주식회사는 납품업자와 거래를 함에 있어 판매되지 않은 상품을 신·구상품 교체를 이유로 부당하게 반품하는 행위, 계약기간 중 특정매입 판매수수료율을 부당하게 인상하는 행위, 종업원 파견조건의 서면약정 체결의무 위반행위 등에 대하여 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같은 내용의 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 자기의 거래상 지위를 이용하여 납품업자로부터 직매입한 상품 중 판매되지 않은 상품을 신·구상품 교체를 이유로 납품업자와 서면합의도 없이 반품하는 등 직매입한 상품을 부당하게 반품하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 자기의 거래상 지위를 이용하여 합리적 사유 없이 계약기간 중 특정매입 판매수수료율을 인상하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 자기의 거래상 지위를 이용하여 종업원 파견조건에 관하여 사전에 서면으로 명확히 약정을 체결하지 아니하고 납품업자로부터 종업원을 파견 받아 자기의 판매 업무에 종사시키는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2012년 월 일

그랜드백화점 주식회사

대표이사 ○○○

<별지 2> 법위반 관련 납품업자 명단

1. 부당 반품행위

연번	납품업자	연번	납품업자
1	24써플라이스	40	에프엘코리아
2	건영식품	41	㈜엘지생활건강
3	국제제과㈜	42	영푸드
4	남양유업㈜	43	예일유통
5	녹차원㈜	44	주식회사 오뚜기
6	대경유통	45	오복식품서울직매장
7	대령화학	46	오진상사
8	㈜대상테엘에스	47	웅성유기공방
9	대일스포츠	48	월드와인
10	주식회사 델푸드코리아	49	의창실업
11	㈜도루코	50	인터홈
12	동아오츠카주식회사	51	일우
13	동우피앤비	52	일화동남(음료)
14	동현물산	53	임오
15	드림파마이천지점	54	임오산업
16	㈜디에이치교역	55	쟈뎅
17	롯데제과	56	정진유통
18	롯데칠성	57	제이티인터내쇼날코리아
19	멀티씨에스	58	좋은그룹지우주식회사
20	멀티테크	59	지엠글로벌마케팅
21	모나리자	60	지필컴
22	반석유통	61	(합자)청북농업회사
23	산도깨비	62	청수식품공업㈜
24	삼성그린유통	63	칠갑농산주식회사
25	주식회사 삼양사	64	㈜크리오
26	삼양인터내셔날	65	토이밸리
27	삼화한양식품	66	(주)푸르밀
28	샤바스	67	프로엠트레이딩
29	성호산업	68	한국상사
30	세계식품(주)서울지점	69	한국시스맥스
31	세종소나기	70	한독홈셀프
32	소프드	71	한영상사
33	신희물산 주식회사	72	한울
34	씨앤에스파워	73	㈜한익스프레스
35	씨앤티물류	74	함박
36	(주)아모레퍼시픽	75	해태음료㈜
37	아이엔지유통	76	행남유통
38	아이엔지타이거	77	㈜호암씨앤씨
39	에어플러스상사	78	홈디스

2. 부당한 계약변경 행위

연번	납품업자	연번	납품업자
1	선미실업	16	(주)나노카보나
2	청해수족관	17	프로스펙스(신문산점)
3	J.K 실업	18	(주)동진레져
4	(주)인디에프	19	(주)슈비트
5	(주)제이씨물산	20	(주)이덕상사
6	이지엠피에스㈜	21	(주)장수산업
7	캠브리지코오롱(주)	22	(주)콜핑
8	(주)LG패션	23	헬몬가구
9	(주)제이앤케이인터내셔날	24	레드페이스
10	캠브리지코오롱(주)	25	미래디자인
11	동현상사		
12	(주)위즈코즈		
13	지원유통		
14	테드빈		
15	트리에스떼		

3. 종업원 파견 서면약정 체결의무 위반행위

연번	납품업자	연번	납품업자
1	그랜드야마하	31	양평지방공사
2	그랜드포토	32	㈜에스지세계물산
3	한국네슬레㈜	33	에이스침대불광점
4	동서식품㈜	34	㈜에이앤엘항주코리아
5	㈜동영플러스	35	예공방
6	동원당	36	㈜예손
7	㈜디씨티와이물류센타	37	우리축산
8	디에이치교역	38	㈜이랜드월드패션사업부
9	라쌍떼	39	인데코
10	㈜런앤룩	40	논산계룡축산업협동조합 식육유통센터
11	리복부평점	41	제이앤에이치컴퍼니
12	릴렉스디자인	42	㈜진미식품서울사무소
13	미라클키즈	43	천우바지
14	미래생활㈜,성호산업㈜	44	주식회사천치양
15	㈜밤비인터내셔날	45	천지친환경영농조합법인
16	㈜뱅뱅어패럴여주지점	46	코카콜라음료주식회사
17	베틀모드	47	㈜태경디앤드비
18	블루크리에이티브	48	㈜토토키드
19	비엘디오리엔탈코리아	49	㈜티비에스트레이딩
20	주식회사빠자빠	50	㈜이랜드월드패션사업부
21	㈜사조해표 수도권영업부	51	㈜피오코리아
22	㈜삼원색	52	㈜팜스코
23	주식회사삼지원	53	한울타리영농조합법인
24	서울食品工業株式會社	54	해태제과식품㈜식품유통영업소
25	성찬 성가정	55	현대수산
26	㈜신한코리아	56	홈아쿠아
27	CJ제일제당㈜서울지사	57	휘슬러코리아
28	㈜아니베에프	58	㈜엘지생활건강
29	애경산업㈜		
30	㈜한국야쿠르트		